

מסורת הש"ס

(א) פסחים לא: גיטין לו. קדושין ט: ב"מ פב, (ב) מדרים לג: ב"ק ט: ב"מ כט. פב, א (ב"מ קיא), (ד) ב"ב קד;

‏‏

תורה אור השלם

1. הַשֵּׁב תִּשְׁבּוּ לוֹ אֶת הָעֵבֶט כְּבֹא הַשֶּׁמֶשׁ וְשָׁבָב בְּשִׁלְמָתוֹ וּבִרְכָּךְ לְךָ תִּהְיֶה צְדָקָה לְפָנֶי יי אֱלֹדֶיךָ: דברים כד יג

‏‏

מוסף רש"י

שְׁקוּנָה מִשְׁכּוֹן. לָלֵךְ מִיּוֹ לַהֲמַחִיב בְּאוֹסֶקֶן (ב"מ פב.) כֹּל יְמֵי הַלְלוּתָהּ הַמִּשְׁכּוֹן קָטִי לוֹ וְאִם נִאֻמַּס חַיִּיב בְּאוֹסֶקֶן, שְׁאִתּוֹ עָלָיו לֹא כְּשׁוֹמֵר חֹסֶם וְלֹא כְּשׁוֹמֵר שֶׁכֶּר שִׁפְטוֹרִין בְּאוֹסֶקֶן, אֲלֹל לֹלֹ בְּרִשְׁתּוֹ וּבִשְׁמִירָתוֹ עוֹמֵד (פסחים לא:). וְלֶךְ תִּהְיֶה צְדָקָה. בְּהַשְׁבָּח הַעֲבוּט כְּתִיב, אִי אִמְרַת קוּנָה מִשְׁכּוֹן אִיכָל לְדָקָה בִּטָּא שְׂרִיבָה שֶׁשֶּׁכֶּר מִנֶּיךָ, וְלֶךְ תִּהְיֶה צְדָקָה. בְּהַשְׁבָּח הַעֲבוּט כְּתִיב, אִי אִמְרַת קוּנָה מִשְׁכּוֹן אִיכָל לְדָקָה בִּטָּא שְׂרִיבָה שֶׁשֶּׁכֶּר מִנֶּיךָ, עַל שְׁלֹ שֶׁכֶּר (שם). שְׁמִשְׁכְּנוֹ שְׁלֹא בִּשְׁעַת הַלְלוּאָהּ. דֵּהָא קֵרָא בְּמִשְׁכְּנוֹ ע"י שְׁלִיחַ ב"ד כְּתִיב, דְּכַתִּיב לְעִיל מִנְיָה בַּחוּךְ תַּעֲמֹד וּמוֹקֵמִין לָהּ בְּשִׁלְחַת ב"ד, וְהֵהוּל וְדִלִּי קִנִּי, לְדַגּוּבִינָא שְׁקִילָה וְלִיכָא לְדַמּוּיָהּ לְמִשְׁכְּנוֹ בְּשַׁעַת הַלְלוּתָהּ, וְצִיָּךְ פְּלוּגָתָא דְר' אֲלִיעֶזֶר הַמְלוּהַּ עַל הַמִּשְׁכָּן קָטִי (ב"מ פב.) וּבִשְׁוֹמֵר אֲבִדָה קַמְיִפְלִגִּי. דַּעֲמָא דר' עֲקִיבָא דְשׁוֹמֵר שֶׁכֶּר מְלוֹה וְהַשֶּׁסֶךְ בְּמִנְיָה פְטוֹר מִן הַמְלוּהַּ, דְּלִי בְּעִי לֹא יִהְיֶי רִיפְתָא לְמִנְיָא (שם). שׁוֹמֵר אֲבִדָה. שְׁמָלָא אֲבִדָה וּבְכִינָסָה אֵל טוֹךְ בִּימָו, דְּכַתִּיב (דברים כב) וְאִסְתַּמּוּ אֵל טוֹךְ בִּימָן (שם) וּבְעִיזוּ בִּימָן (שם). כְּשׁוֹמֵר חֹסֶם. וְאִתּוֹ חַיִּיב אֲלֹל בְּשִׁפְעִיהַּ (ב"מ כט.).

בדלא שוי שיעור וזוי. עסקינן: **ובדשמואל קמיפלגי**. רבי אליעזר לית ליה דשמואל דמשכון שאינו שזה כל החוב אין אדם מקבלו אלא לזכרון דברים הלכך שומר חנם הוא עליו וישבע שלא פשע ושאינו ברשותו ויטול כל מעותיו ור' עקיבא כשמואל סבירא ליה שלשם משכון קבלו אבל הלווהו אלף זוז בשטר אפילו רבי אליעזר מודה שהמשכון שקיבל אחרי כן לשם משכון קבלו שהרי אינו צריך לו לזכרון דברים שהשטר לו לראיה: ה"ג **אי דלא שוי שיעור וזוי דר"ע** לים להו **דשמואל ובדרכי יצחק קמיפלגי**. רבי אליעזר לית ליה דרבי יצחק ואינו עליו אלא שומר חנם ואף על פי שהוא משכון גמור: **אימור דאמר רבי יצחק שמשכנו שלא בשעת הלוואה**. כגון על ידי ב"ד דבזכי משתעי קרא דכתיב לעיל מיניה בוחן תעמוד והאיש וגו' ואמר מר א' זה שלח ב"ד: כשומר

בדלא שוי שיעור וזוי ובדשמואל קא מיפלגי לא בדלא שוי כ"ע לית להו דשמואל והכא בדשוי שיעור וזוי ובדרבי יצחק קא מיפלגי ^(א)דאמר רבי יצחק ^(ב)מנין לבעל חוב שקונה משכון שנאמר וְלֶךְ תִּהְיֶה צְדָקָה אִם אִינוֹ קוּנָה מִשְׁכּוֹן צְדָקָה מִנִּין לוֹ מִכָּאֵן לְבַעַל חוֹב שְׁקוּנָה מִשְׁכּוֹן לִימָא דרבי יצחק תנאי היא ותיסברא אימור דאמר רבי יצחק שמשכנו שלא בשעת הלוואה משכנו בשעת הלוואה מי אמר אלא משכנו שלא בשעת הלוואתו כולי עלמא לא פליגי דאית להו דרבי יצחק והכא במשכנו בשעת הלוואתו ובשומר דאיתמר ^(ג)שומר אברה רבה אמר כשומר חנם ורב

אימר דא"ר יצחק כו' ומעיקרא פשיטא ליה דבשוי יודה ר"א משום דר' יצחק על כן נראה גירסת הספרים דגרסי מאי לאו דבלא שוי פי' מאי לאו אפי' דבלא שוי דרבי עקיבא אית ליה דהפסיד כדשמואל ורבי אליעזר לית ליה דשמואל ואפי' דשוי יטול כל מעותיו ובסיפא כשהלווה אלף זוז בשטר מודה ר' אליעזר דאכדו מעותיו משום דאורחא דמילתא כשהלווה בשטר שאין נותן לו משכון בלוחה שעה והוי שלא בשעת הלוואתו וקני משכון מדרבי יצחק וכי מוקי פלוגמתייהו דדרבי יצחק לא פליג ר' אליעזר אדרבי יצחק אלא בשעת הלוואתו אבל שלא בשעת הלוואתו מודה ר' אליעזר ולא הוי השתא אכדו מעותיו דבסיפא כאכדו מעותיו דרבי עקיבא דהאיא דרבי עקיבא אכדו אפי' דמים הימירים על המשכון ובסיפא דוקא שכנגד המשכון דהא הוי טעמא משום דקנה משכון דדרבי יצחק כדפרישית ומה שפירש בקונטרס בסיפא שיש שטר אין צריך משכון לזכרון דברים אבל דרישא שאין שטר הוי משכון לזכרון דברים ולא לגוויינא אין נראה לפרש כך דלמאי דמוקי לה דפליגי דשוי ליכא למימר לזכרון דברים תפיס ליה דהא לכ"ע אין משמט אפי' משכנו בשעת הלואה כדפרישית בגיטין (דף לו. ד"ה שאני) וכלל שעה (פסחים דף לא: ד"ה דררי") : **לא ברשוי וקמיפלגי בדרבי יצחק**. תימא דלימא דבהא פליגי דמר סבר כיון דשוי תפיס ליה בצביל החוב ורבי אליעזר סבר אע"ג דשוי לא נקיט ליה לענין שיפסיד החוב אבל דבלא שוי כ"ע לית להו דשמואל ולפרי"ח דמוקי שמואל דפרשים ניתח דכיון דאפי' דפרשים לית להו דשמואל סברא הוא דבשוי בטחם לא תפיס ליה לענין שיפסיד החוב בצאצדת המשכון: **צדקה מנין**. דלא מיקריא צדקה אלא"כ מחסרו ממון: **במכאן אבע"ח** שקונה משכון. נראה דאין מתחייב באווסין אלא הוי כמו שומר שכן כדמוכח ס"פ האומנין (ב"מ דף פב. ושם) דבעי לאוקמא הא דמתן הלווה על המשכון ש"ש במשכנו שלא בשעת הלוואתו וכדרבי יצחק וכן מוכח בה"ג דשומר שכן הוי: **שומר אבירה רב יוסף אמר בו' ורבה אמר בו'**. פסק ר"ח דהלכה כרז יוסף דאמר צפרק אין צין המודר (מדרים דף לג:.) דכ"ע אית להו פרוטה דרז יוסף ואין נראה ראהי משס כלל דרבה נמי מודה דאי אמי עניא דלא בעי למיחז ליה דלטו מי לית ליה העוסק במלוה פטור מן המלוה אלא דס"ל דמשום הנאה פורתא כותא דלא שכיחא לא תשיב שומר שכן וקנת משמע באלו מציאות (ב"מ דף לא. ושם) דהלכה כרז יוסף גזי ההיא דדריש התם השז תשיב אין לי אלא לזיתו לגינתו ולחורבתו מנין ת"ל תשיבם מ"מ ודייק סתמא דהש"ס ה"ד אי דמינטרא פשיטא אי דלא מינטרא אמאי לעולם דמינטרא והא קמ"ל דלא צעינן דעת צעלים וכדרבי אלעזר והיינו כרז יוסף כדמוכח בריש הכונס (ב"ק דף נ. ושם) דפריך מינה רבה לרז יוסף וצעי למידק דמרצין חורבתו שאינה משתמרת דאי משתמרת היינו ביתא אלמא שומר חנם הוי ומשני רז יוסף לעולם דמינטרא וכרבי אלעזר וי"ל דרבה קיבלה מרז יוסף משום דלדידיה נמי לא ניחא דהא מודה רבה לרז יוסף צבעלי חיים דנקטו להו יגירי ברייתא דבעו נטירותא יתירתא כדאמר התם וקרא צבעלי חיים כתיב לא תראה את שור אחיך והיה צריך לדחוק דרצוייא דקרא אוכן תעשה לשמלתו קאי אי נמי בצפותין ועוד דהוה צריך לומר דאסמכתא צעלמא היא דהא טעמא דרבה דהוי ש"ח משום דמאי הנאה קממטי ליה אי"נ אינטריך קרא לאשמועינן דלא נישציהי ש"ש משום פרוטה דרז יוסף או משום דרחמנא שעצדיה בע"כ ועי"ל דרבה לא קיבלה אלא מתחלה לא עלה על דעתו להוכיח דינו מזה אלא לאסמכתא צעלמא נקט קרא לזכריו וצרייתא דהכונס (שם) דדריש מקרא דהוי ש"ח אסמכתא היא ורבה נמי מודה דעיקר קרא לא אתא אלא כדרבי אלעזר כדמסיק הש"ס צפרק אלו מציאות (ב"מ דף כט. ושם) וסוגיא דהתם אחיא נמי כוותיה וה"פ אי דמינטרא למר מגניבה ולמר מפשיעה פשיטא דלאשמועינן דש"ח הוי לא אינטריך קרא כדפרי' ומינטרא דאלו מציאות לרבה כלא מינטרא דהכונס (ב"ק דף מ. ושם) ולפירוש הקונטרס נראה היה דהלכה כרז יוסף דפירש לימא דרז יוסף תנאי היא ומילתיה דרבה ודאי תנאי היא דר"ע דכ"ע לית ליה דרבה וקי"ל כר"ע אבל אין לפרש כן אלא אדרבה אית לן למימר דרבה ודאי לאו תנאי היא אלא כ"ע אית להו דרבה ובדשמואל קמיפלגי ור"ע מודה דש"ח הוי על המשכון מה שהוא יותר על החוב אבל כנגד החוב מפסיד מטעמא דשמואל אפי' לפרי"ח אע"ג דלא פריש כמפורש דמי כדפרי' לעיל ומתני' דסלע הלויתני עליו צ"ל דאכז המשכון היינו בפשיעה דאי לאו הכי לא היה מחייב במה שהוא יתר על החוב ואדרבה יש להוכיח דהלכה כרבה כדמסיק הש"ס כהאומנין (ב"מ דף פב. ושם) אלא מחוררתא מתני' דלא כרבי אליעזר והשתא לוקמה ככ"ע לרז יוסף במלוה שא"צ למשכון אלא משום דקי"ל כרבה דמסיק אליבא דהלכתא ועוד ראהי מפרק א"מ (שם דף כט. ושם) גזי פלוגתא דרבי טרפון ור"ע דמה יהיו דמים מוכח בגמ' לרז יוסף דמשום דשרו ליה רצנן לאישתמושי בזה הוי עלייהו שואל ובס"פ המפקיד (שם מג.) גזי מפקיד מעות אצל שולחני ס"ל לר"נ דקיימא לן דהלכתא כוותיה בדניי דאף ע"פ שמשמטם בזהן לא מחייב באווסין והיינו דלא כרז יוסף ואין לחלק משום דגזי אצידה בלא"ה הוי ש"ש בלא היתר תשמיש לפיכך על ידי היתר תשמיש נעשה שואל דלטו אס יוסף שכן לש"ש יעשה שואל ועוד דקי"ל יי כרבה לגזי רז יוסף צר משהה ענין ומחלה אע"פ שיש מפרשים דהיינו דוקא צבילי דבצא בתרא ליתא דצפרק מי שאלחו (גיטין דף עד: ושם) פריך והא קי"ל כרבה והשתא הא דאמר' צפ"ק דפסחים (דף ה:) גזי חמץ כיון דאילו מיגניב או מיתציד ברשותייכו קאי כדידכו דמי היינו מיגניב או מיתציד באוונס דאי לא מחייב באווסין אפי' מתייב באתריות גניבה ואצידה אין זקוק לצער דאי לאו הכי ישראל שהלוה לעכו"ם על חמלו יאסר בהנאה בלא דר' יצחק ורצנן נמי אמאי פליגי שהרי חייב באתריות גניבה ואצידה מדשמואל דקיימא לן כוותיה כיון דקיימא לן כרבה אלא ודאי כיון דלא מחייב באוונסים לא מיקרי חמלו מיהו מדרבי יצחק אע"ג דלא מחייב באוונסים כדפרי' לעיל אסור בהנאה כיון דקני ליה והוי שלו אבל שומר לא מחייב לצער אס לא מקבל עליו אתריות אונסים מיהו אי הוה פסקינן כרז יוסף לא היינו צריכין לומר שצריך אתריות אונסים לענין חמץ דאינטריך דרבי יצחק פליגי דאסור חמלו של עכו"ם הממושכן ציד ישראל דפרוטה דרז יוסף לא שייך דעכו"ם דליכא מלוה ועוד דאפי' שומר שכן גמור לעכו"ם לא מחייב דגזי שומרים כתיב רעהו ואיכא למעוטי עכו"ם כמו הקדש ובה"ג בהלכות פסח כתז דחייב לצער אס קיבל אתריות דגניבה ואצידה: רז

שבועת הדיינין פרק ששי שבועות

מד.

פג א מוי פ"י מהל' שכירות הלכה א' עין נהשגות ובמ"מ סמג עשין דז טו"שע חו"מ ס"י עב סעיף ב':

‏‏

רבינו חננאל

בהא קתני ר' אליעזר ישבע ויטול מעותיו. ואי בדלא שווי שיעור וזוי בהא לימא רבי עקיבא יכול לומר לו כלום הלויתני אלא על המשכון אבד המשכון אבדו מעותי' אלא לאו בדלא שוה שיעור וזויה. ובדשמואל פליגי בדפריש רבי עקיבא אית ליה הא דשמואל ואמר כיון דפריש וקבליה הא המשכון אבד המשכון אבדו מעותי' אלא לאו בדפריש. ודחינן כולי עלמא לית להו דשמואל ואצ"ג דפריש וקבליה ולא כלום הוא. והכא בדשוי שיעור וזוי. ובדרבי יצחק פליגי דאמר מנין לבעל חוב שקונה משכון שנאמר ולך תהיה צדקה. אם אינו קונה צדקה מנין. אלא מכאן לבעל חוב שקונה משכון. וכשמחזירו לבעליו ממונו נותן לו לפיכך כתיב וצא"ג דפריש וקבליה ר' עקיבא אית ליה הא דר' יצחק. ור' אליעזר לית ליה: ודחינן וכי הא דר' יצחק תנאי היא ואמרין ותסברא וזה ר' אלא אמר אלא כשמשכנו שלא בשעת הלוואת כדכתיבי' קראי כי תשה בריע' וגו' משכנו בשעת הלוואתו מי אמר ר' יצחק שקונה משכון. אלא (א) (קשיא להו לרבנן הא דמתן (שבועית פ"י מ"ב) המלוה את חבריו על המשכון והמוסר שטרותיו טבאי' אין משמטין מאי טבמא דהא משכנו בשעת הלוואה היא. וקאמרין (גיטין מ.) הא מני ר' יצחק היא דאמר בעל חוב קנה משכון (ג.) לימא דר' יצחק תנאי היא בשימשכנו שלא בשעת הלוואתו כולי עלמא לא פליגי דקונה משכון. והכא במשכנו בשעת הלוואתו. ובשומר אבדה פליגי. רבה אמר כשומר חנם.

(א) בלשון זה נמצא ג"כ בחי' הרי"י מניגש וצ"ל כפן ע"י שם היטב וקלת משמע שם שהרי כתוב כן לפניו בגמ' ואולי דהוא הספספ מרבנן סבוראי וצ"ע.

(ב) בלן חסר סיוס קטואי וז' ואמנם בחי' הרי"י מניגש וצ"ל הובא בשלימות ע"ש.

עין משפט

גר מצוה